

TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13018

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13018

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 13018

Data del deposito : 2 luglio 2025

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2025

N. 13018/2025 REG.PROV.COLL.

N. 06051/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6051 del 2023, proposto da Pome S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Emanuele Di Monte, Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento di archiviazione denominato “*annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies comma 1 e comma 2 bis della L 241/1990 s.m.i. – per la*

S.C.I.A depositata ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., art. 19 della L 241/1990 s.m.i., pervenuta con prot CI/2022/181359 del 22/09/2022”;

- del verbale di sopralluogo effettuato in data 28 dicembre 2022 (ancorché non conosciuto);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 31.3.2023 e depositato in data 12.4.2023, Pome S.r.l. ha adito l'intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.

2. A sostegno del ricorso, la ricorrente articolava le seguenti doglianze: a) violazione delle garanzie partecipative, *sub specie* di omessa adozione del preavviso di rigetto *ex art. 10 bis L. 241/90*; b) violazione del principio di aggravio del procedimento per aver Roma Capitale sollecitato il deposito di altra e diversa SCIA rispetto a quella archiviata; c) insussistenza dei motivi ostativi indicati nel provvedimento in questa sede gravato; d) difetto dei presupposti per agire in autotutela, *sub specie* di omessa valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'archiviazione della SCIA su quello privato alla realizzazione dell'intervento edile per cui è causa.

3. In data 17.4.2023, Roma Capitale si costituiva in giudizio con una memoria di stile e, con memoria del 13.5.2025, insisteva, in via pregiudiziale di rito, per la declaratoria di improcedibilità del ricorso e, nel merito, per l'infondatezza dello stesso.

4. All'udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Tanto premesso, prima di esaminare il merito della vicenda che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire il quadro fattuale della stessa.

Con d.d. n. 1289 del 18.5.2022, Roma Capitale, accertata la realizzazione delle opere abusive ivi meglio descritte e qualificate quale “ *ristrutturazione edilizia* ”, presso l'immobile di proprietà della ricorrente, ne ordinava la rimozione, ex art. 33 DPR 380/2001, stante l'assenza del prescritto titolo abilitativo (SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 TUE).

Avverso tale ordinanza, la ricorrente presentava, in data 29.7.2022, osservazioni (acquisite al prot. CI/2022/150380), riscontrate dall'Amministrazione, in data 8.8.2022, con nota prot. CI/2022/155299, ma, non avendo tempestivamente impugnato il suddetto provvedimento, esso diveniva inoppugnabile.

In data 18.8.2022, la Polizia locale di Roma Capitale accertava l'inottemperanza, da parte della ricorrente, alla descritta ordinanza ingiunzione.

In data 22.9.2022, la ricorrente presentava SCIA in sanatoria, ex art. 37, comma 4, TUE ed ex art. 22, comma 4, L.R. 15/2008, acquisita al protocollo n. CI/181359.

In data 5.10.2022, Roma capitale notificava a POME S.r.l. la d.d. prot. CI/2022/170284, avente a oggetto la demolizione d'ufficio delle opere abusive.

A fronte della presunta inerzia dell'Amministrazione rispetto alla descritta SCIA, la ricorrente, tramite l'intervento giudiziale, otteneva, in data 22.9.2022, il provvedimento espresso, in questa sede impugnato, avente a oggetto l'archiviazione della SCIA, a fronte dei plurimi motivi ostativi ivi esposti.

Poiché tale ultimo provvedimento prevedeva, tra l'altro, che “ *è comunque fatta salva la facoltà di presentare nuovo idoneo titolo edilizio per l'intervento proposto, completo e conforme alla normativa vigente* ”, la ricorrente, in data in data 6.3.2023, depositava una nuova SCIA acquisita da Roma Capitale al prot. n. CI 2023/45835.

Successivamente, la ricorrente impugnava il silenzio diniego formatosi, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L.R. 15/2008, su tale SCIA e il relativo giudizio veniva iscritto a ruolo con R.G. 9625/2023.

6. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 76, comma 4, c.p.a., così come interpretato da C.d.s., A.P., n. 5/2015, occorre esaminare pregiudizialmente l'eccezione, sollevata dalla

resistente, di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.

Sul punto, Roma Capitale ha allegato che, nelle more del presente giudizio, la ricorrente avrebbe depositato altra e diversa SCIA, acquisita al prot. n. CI 2023/45835 in data 6.3.2023, cosicché essa non avrebbe più interesse a coltivare il presente giudizio.

Di contro, POME S.r.l. ha allegato che i due titoli edilizi avrebbero ambiti non perfettamente sovrapponibili, in quanto la prima SCIA, a differenza della seconda, avrebbe altresì a oggetto la pergola. Inoltre, “ *non essendovi norme preclusive alla coltivazione di due procedimenti in sanatoria, sarà Pome a decidere eventualmente di quale titolo avvalersi* ”.

7. L'eccezione in esame è fondata.

A fronte degli abusi edilizi posti in essere da parte ricorrente – ormai accertati sulla base della descritta e definitiva ordinanza ingiunzione, nonché dell'ordine di demolizione d'ufficio, anch'esso non impugnato – quest'ultima ha ritenuto, al fine di paralizzare gli effetti dei predetti provvedimenti amministrativi, di attivarsi al fine di ottenere il titolo edilizio all'uopo necessario.

E' allora evidente che, a fronte dei plurimi abusi edilizi posti in essere dalla ricorrente e ai fini della legittimità dell'immobile ex art. 9 bis TUE – norma da applicarsi, *ratione temporis*, nella sua formulazione antecedente al D.L. 69/2024 – uno e uno solo è il titolo edilizio che deve essere adottato in sanatoria.

Opinando diversamente - ossia ammettendo che, a fronte di un abuso edilizio articolato tramite plurimi interventi, possano essere adottati diversi e frazionati titoli edilizi - si finirebbe per violare gli insegnamenti forniti dalla Giurisprudenza amministrativa (CDS, nn. 8032/2024, 8313/2021), condivisi dal Collegio, per la quale “ *la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate e non si può scomporre una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l'opera edilizia abusiva deve essere identificata con l'intero complesso immobiliare, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l'impatto effettivo degli interventi compiuti ed essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato* ”.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., nn. 1648/2025 e 37/2024) opina anche nel senso dell'inammissibilità della declaratoria di sanatoria parziale: “ *in caso di accertato abuso edilizio è esclusa la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso*

unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate [...] e la sanatoria a norma dell'art. 36 deve riferirsi al complesso dei lavori e non alla singola opera isolatamente considerata". Consegue che "l'indicazione, nel provvedimento di diniego, della presenza di abusi che escludono la conformità dell'opera, anche se in parte relativi a porzioni di fabbricato non comprese nella relativa istanza e persino a fronte della riconosciuta astratta sanabilità di – soltanto – alcuni abusi, costituisce comunque motivazione sufficiente della reiezione della richiesta di conformità, senza che sussista un obbligo per l'autorità comunale di motivare analiticamente in ordine ad ogni singolo abuso".

A ciò va aggiunto che anche la S.C. di Cassazione (sez. pen., nn. 17412/2023, n. 25331/2019, n. 41105/2018, n. 22256/2016, n. 47402/2014) ha chiarito che "in tema di reati urbanistici, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità". In tal senso, anche C.d.S. (nn. 10864/2023, 9220/2023, 8067/2023, 6726/2023), che ha escluso "la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa".

Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che, all'unitarietà dell'abuso posto in essere da POME S.r.l., debba corrispondere l'unicità del titolo edilizio in sanatoria, con la conseguenza per la quale la presentazione di una nuova SCIA rispetto a quella precedente rende il primo giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

8. In ogni caso e per mera completezza, deve ritenersi che l'art. 37, comma 4, DPR 380/2001 faccia riferimento a quei lavori edilizi che possono essere sanati *ex post* solo se assentibili tramite SCIA "leggera" ex art. 22 TUE.

Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione ha ritenuto, con la d.d. n. 1289 del 18.5.2022, non impugnata da parte ricorrente, che la realizzazione delle opere abusive ivi meglio descritte, qualificate quali "ristrutturazione edilizia", avrebbe necessitato di altro e diverso titolo edilizio rispetto a quello di cui all'art. 22 TUE, cosicché, in ogni caso, il ricorso in esame sarebbe risultato infondato nel merito.

9. Le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Vincenza Caldarola, Referendario

Christian Corbi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Christian Corbi Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO